

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 09/02/1998

Escrito de conclusiones de audiencia — parte 2

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	09/02/1998	Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones — Tribunal de Comercio de París, audiencia del 9 de febrero de 1998

Resumen: escrito de conclusiones presentado en nombre de las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins (interviniente voluntaria) y del Sr. Bernard Collorafi, por Maître Jean-Paul Clément, ante la Sala 1.^a del Tribunal de Comercio de París, dirigido contra McDonald's France.

Lo esencial

El escrito recuerda que los comparecientes habían demandado a McDonald's France para que se declarara que la sociedad no había cumplido sus obligaciones de buena fe y obtener una reparación, reclamando en particular 30 millones de francos para SEBOL, 5 millones para B et O y 10.350.000 francos para el Sr. Collorafi, además del artículo 700. Repasa el procedimiento: la pretensión de McDonald's de desalojo y cese de la explotación había sido desestimada por auto de 15 de enero de 1998 («no había lugar al procedimiento de urgencia»), tras lo cual McDonald's demandó a Les Pins y solicitó la acumulación. En cuanto al fondo, el escrito invoca el artículo 1134, párrafo 3, del Código Civil y las sentencias del Tribunal de Casación de 1 de diciembre de 1995, sostiene que las dificultades de pago de los cánones resultan de las aperturas cercanas de restaurantes competidores decididas por McDonald's, y opone el adagio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*.

Alcance

Documento de fondo de la primera fase contenciosa: expone la tesis de la mala fe contractual de McDonald's, base de la pretensión indemnizatoria de los franquiciados.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-collorafi-mala-fe-mcdonalds-tribunal-comercio-paris-p2-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.